



**MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, SÉCURITÉ,
ET AFFAIRES COUTUMIÈRES**

Le Vice-Premier Ministre

**ARRETE MINISTERIEL N°25/CAB/VPM/MININTERSECAC/PKK/255 /2023
DU 15 NOV 2023 PORTANT MESURE D'EXECUTION DU DECRET N°22/08 DU
02 MARS 2022 RELATIF A LA CREATION D'UNE CARTE D'IDENTITE
NATIONALE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO**

Le Vice-Premier Ministre,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles, spécialement en son articles 93 ;

Vu le Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal tel que modifié à ce jour ;

Vu la Loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise ;

Vu la Loi n°08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Établissements publics ;

Vu la Loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille, spécialement en son titre 1er du livre II ;

Vu l'Ordonnance-Loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du Numérique ;

Vu l'Ordonnance n°21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier Ministre, spécialement en son article 1er;

Vu l'Ordonnance n°22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n°22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l'Ordonnance n°23/030 du 23 mars 2023 modifiant et complétant l'Ordonnance n°21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-Ministres spécialement en son article 1er ;

Vu le Décret n° 011/48 du 31 décembre 2011 portant création et fixation des statuts d'un établissement public dénommé : Office National d'Identification de la Population, ONIP en sigle ;



Vu le Décret n° 22/07 du 02 Mars 2022 portant création d'un Fichier Général de la Population en République Démocratique du Congo ;

Vu le Décret n°22/08 du 02 Mars 2022 portant création d'une Carte d'Identité Nationale en République Démocratique du Congo ;

Considérant la nécessité de procéder à la délivrance d'une Carte d'Identité Nationale, « CIN » en sigle, à la population ;

ARRETE :

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LA CARTE D'IDENTITÉ NATIONALE (CIN)

Article 1^{er} :

Dans le cadre du présent Arrêté, on entend par :

- a) « Informations lisibles de manière électronique ou numérique » : toute donnée illisible ou lisible à l'œil nu et lue par un dispositif électronique ;
- b) « Récépissé d'identification » : un document délivré par l'Office National d'Identification de la Population, ONIP en sigle à la fin du processus d'identification d'une personne physique.

Article 2 :

Le présent Arrêté fixe, en application de l'article 7 du Décret n°22/08 du 2 mars 2022 portant création d'une Carte d'Identité Nationale en République Démocratique du Congo, la procédure de demande, les conditions d'obtention, du remplacement et du renouvellement de la Carte d'Identité Nationale ainsi que d'autres mesures d'exécution.

Article 3 :

La Carte d'Identité Nationale, CIN en sigle, est un document administratif produit et délivré par l'Office National d'Identification de la Population, ONIP en sigle, à tout congolais vivant sur le territoire national ou à l'étranger.

Elle est sécurisée et numérisée à partir des données biométriques.

Article 4 :

Le port de la Carte d'Identité Nationale, CIN en sigle est obligatoire à tout congolais âgé de 18 ans révolus.

Il peut être délivré une Carte d'Identité Nationale, CIN en sigle à toute personne mineure qui en fait la demande.

Article 5 :

Outre les informations à caractère personnel lisibles de manière électronique ou numérique, prévues à l'alinéa 2 de l'article 4 du Décret n°22/08 du 02 mars 2022 susvisé, la CIN comporte une photographie du titulaire, et une Zone de Lecture Automatique (ZLA).



Article 6 :

Sous peine des sanctions prévues par les textes en vigueur, seuls sont habilités à accéder aux données non apparentes contenues dans la CIN, les personnels concernés des services de sécurité, les fonctionnaires ou agents publics, ainsi que les personnes privées, conformément à la réglementation en vigueur.

**CHAPITRE II : DE LA DEMANDE ET DU RENOUELEMENT DE LA CARTE D'IDENTITÉ
NATIONALE (CIN)**

Section I : De la demande de la CIN

Article 7 :

Pour les majeurs d'âge, la demande de la CIN est faite après le premier enregistrement dans le Fichier Général de la Population, FGP en sigle.

Pour tout mineur ou majeur sous curatelle, la demande de la CIN est faite par la personne qui exerce l'autorité parentale ou tutélaire.

Article 8 :

La demande de la CIN est faite par voie électronique ou à l'antenne communale ou territoriale de l'ONIP du ressort du domicile ou de la résidence du requérant.

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, l'ONIP peut, le cas échéant, déléguer à un préposé agréé pour la demande de la CIN.

A l'étranger, la demande est faite au poste de représentation diplomatique ou consulaire de la République Démocratique du Congo.

Article 9 :

Le dossier de la première demande de la CIN est composé :

a) En cas d'une personne majeure, les documents suivants sont requis :

1. Le formulaire de demande en deux exemplaires dûment signé par le requérant ou son représentant légal et contresigné par le préposé à l'identification de l'Office National d'Identification de la Population ;
2. Le récépissé d'identification du requérant ;

b) En cas d'une demande pour une personne mineure ou sous curatelle,

1. La pièce d'identité du parent ou du représentant légal demandeur ;
2. L'Office National d'Identification de la Population peut, en cas de doute sur l'identité du requérant, demander tout autre document complémentaire jugé utile.



Article 10 :

Le formulaire de demande est produit par l'Office National d'Identification de la Population.

Après dépôt et vérification des documents cités à l'article précédent, le requérant remplit le formulaire de demande dont une copie lui est remise et l'originale reste au bureau de l'ONIP.

Les empreintes digitales de deux index sont enregistrées par captures électroniques et apposées sur le formulaire de la demande de la CIN.

Article 11 :

Un accusé de dépôt de la demande délivré par l'autorité compétente constitue l'acte provisoire, en attendant la délivrance de la CIN. Il est présenté au moment du retrait de la carte.

Section II : Du renouvellement de la Carte d'Identité Nationale

Article 12 :

La Carte d'Identité Nationale peut être renouvelée dans les cas suivants :

- a) La modification, par une décision judiciaire inattaquable, de prénom, du nom et du post-nom ou de la date de naissance ;
- b) La perte, le vol ou la détérioration de la CIN ;
- c) L'expiration de la durée de la validité.

Article 13 :

La modification de certaines informations à caractère personnel dans le Fichier Général de la Population, FGP en sigle, entraîne la mise à jour ou le remplacement de la CIN selon les cas, tel que défini dans le manuel de procédures de l'Office National d'Identification de la Population.

Article 14 :

Toute perte ou tout vol d'une CIN devra être déclarée au poste de police par le titulaire ou son mandataire, dans les dix (10) jours qui suivent.

Un procès-verbal sera obligatoirement établi et présenté à l'antenne communale ou territoriale de l'Office National d'Identification de la Population pour une éventuelle délivrance d'un duplicata conformément aux dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 ci-dessus du présent Arrêté.

En cas de détérioration, la CIN doit être présentée et restituée à l'Office National d'Identification de la Population pour qu'il soit délivré un duplicata selon les modalités fixées à l'article 11 et suivants.

Article 15 :

Le renouvellement de la CIN se fait à l'expiration de sa validité de dix (10) ans suivant le jour de son établissement. La demande de renouvellement est accompagnée des pièces suivantes :



- a) Le formulaire de demande dont le modèle est fixé par l'Office National d'Identification de la Population ONIP ;
- b) La CIN expirée ;
- c) Quatre photos passeport ;
- d) Un droit de timbre fixé par le Ministre ayant l'Intérieur et Sécurité dans ses attributions.

CHAPITRE III. DES DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES

Article 16 :

Sous peine de poursuites pénales conformément au Code Pénal Congolais, il est formellement interdit :

- a) De se faire délivrer une CIN sur base de déclarations fausses ou inexactes ;
- b) De détenir illégalement et sans motif une carte d'identité appartenant à autrui et/ou d'en faire usage ;
- c) D'être titulaire de deux CIN ;
- d) De détruire ou endommager une CIN ;
- e) De faire usage d'une CIN expirée ;
- f) De contrefaire, falsifier ou altérer une CIN ou de faire usage d'une CIN contrefaite, falsifiée ou altérée.

Article 17 :

Sous peine de poursuites pénales pour détention illégale, tout ramassage d'une CIN appartenant à autrui doit être déclaré au poste de Police du lieu de la découverte.

L'officier de Police judiciaire en dresse un procès-verbal.

Article 18 :

Les circonstances de la découverte de la CIN sont consignées dans un procès-verbal.

Il sera transmis, avec la CIN ramassée, à l'antenne communale ou territoriale de l'Office National d'Identification de la Population de la résidence ou du domicile de son titulaire.

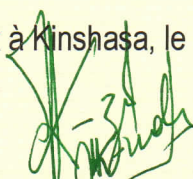
Article 19 :

Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.

Article 20 :

Le Directeur Général de l'Office National d'Identification de la Population est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 15 NOV 2023



KAZADI KANKONDE Peter





**MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, SÉCURITÉ,
ET AFFAIRES COUTUMIÈRES**

Le Vice-Premier Ministre

**ARRETE MINISTERIEL N°25/CAB/VPM/MININTERSECAC/PKK/ 261 /2023 DU
16 NOV 2023 PORTANT FIXATION DU NUMERO D'IDENTIFICATION
NATIONALE ET ENREGISTREMENT DES CERTAINES AUTRES DONNEES DANS
LE FICHIER GENERAL DE LA POPULATION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DU CONGO**

Le Vice-Premier Ministre,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles, spécialement en son articles 93 ;

Vu le Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal tel que modifié à ce jour ;

Vu la Loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise ;

Vu la Loi n°08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Établissements publics ;

Vu la Loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille, spécialement en son titre 1er du livre II ;

Vu l'Ordonnance n°21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier Ministre, spécialement en son article 1er;

Vu l'Ordonnance n°22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n°22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l'Ordonnance n°23/030 du 23 mars 2023 modifiant et complétant l'Ordonnance n°21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-Ministres spécialement en son article 1er ;

Vu le Décret n° 011/48 du 31 décembre 2011 portant création et fixation des statuts d'un établissement public dénommé : Office National d'Identification de la Population, ONIP en sigle ;



Vu le Décret n° 22/07 du 02 Mars 2022 portant création d'un Fichier Général de la Population en République Démocratique du Congo ;

Vu l'Arrêté n°25/CAB/VPM/MININTERSECAC/PKK/255/2023 du 15 Novembre 2023 portant mesures d'exécution du Décret n° 22/07 du 02 Mars 2022 portant création d'un Fichier Général de la Population en République Démocratique du Congo

Considérant la nécessité de procéder à l'enregistrement et à l'identification des personnes physiques en consignnant leurs informations biographiques et biométriques dans le Fichier Général de la Population, « FGP » en sigle ;

ARRETE :

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1^{er} :

Le présent Arrêté fixe la composition du Numéro d'Identification Nationale, « NIN » en sigle, et détermine le traitement et l'enregistrement dans le Fichier Général de la Population, « FGP » *en sigle* des données autres que celles énumérées à l'article 9 du Décret n° 22/07 du 22 mars 2023 portant création d'un Fichier Général de la Population en République Démocratique du Congo.

Article 2 :

Le Numéro d'Identification Nationale, « NIN » en sigle est attribué à toute personne physique, congolaise ou étrangère, inscrite pour la première fois dans le Fichier Général de la Population.

Il est généré automatiquement et de façon aléatoire par un module de sécurité et permet le rapprochement anonyme entre les données biographiques et biométriques de la personne.

Le Numéro d'Identification Nationale est individuel, personnel, incessible, non répétitif et permanent. Il figure sur tous les documents sécurisés de la personne physique et subsiste au décès de son titulaire.

Il peut être requis par toute administration publique ou entités privées dans les conditions énumérées aux articles 12 et 13 du Décret n°22/07 du 2 mars 2022 précité et dans le strict respect de la réglementation en vigueur relative à la protection des données à caractère personnel.



Article 3 :

En cas d'erreur matérielle sur les informations ayant permis de générer le Numéro d'Identification Nationale, il est remplacé par un autre créé sur base de nouvelles informations.

Le Numéro d'Identification Nationale remplacé perd sa validité.

Le Numéro d'Identification Nationale de remplacement est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la personne concernée.

Article 4 :

Pour raisons d'authentification, les services de l'Etat et les entités privées qui ont accès au Fichier Général de la Population peuvent établir les documents contenant le NIN à condition que celui-ci soit réservé à l'usage administratif interne ou aux relations avec le titulaire dudit numéro.

CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION DU NUMERO D'IDENTIFICATION NATIONALE ET DE LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT AU FICHIER GENERAL DE LA POPULATION

Article 5 :

Le Numéro d'Identification Nationale est composé d'un algorithme représentant un nombre de chiffres structuré conformément aux normes et standards internationalement reconnus.

Ainsi, le Numéro d'Identification Nationale porté sur la Carte d'Identité Nationale est composé de caractères énumérés à l'annexe du présent Arrêté.

Article 6 :

L'ONIP délivre à tout requérant, un certificat d'enregistrement au FGP sur lequel figure son NIN.

La procédure de demande, le cout et la validité sont fixés par Décision du Directeur Général de l'ONIP.



CHAPITRE III : DU TRAITEMENT ET DE L'ENREGISTREMENT D'AUTRES DONNEES

Article 6 :

Lors de l'enregistrement de la personne physique dans le FGP, les données biographiques et biométriques complémentaires suivantes sont collectées et stockées :

- L'adresse de la résidence secondaire ;
- La mention des éléments d'identification: preuves écrites ou preuves testimoniales. Dans ce dernier cas, le témoignage doit être fait par trois (3) notables du village ou du quartier en présence du chef du groupement ou du quartier ou de leurs délégués ;
- Les signes particuliers ;
- Le groupe sanguin.

Article 7 :

Tout changement d'adresse d'une ville à une autre, d'une commune à une autre, d'une chefferie à une autre, d'un secteur à un autre, d'un territoire à un autre, d'un groupement à un autre, d'un quartier à un autre, d'une avenue à une autre et d'un village à un autre doit obligatoirement être porté à la connaissance de l'antenne de l'ONIP la plus proche de la nouvelle adresse de la personne physique pour être consigné dans le FGP.

Article 8 :

Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.

Article 9 :

Le Directeur Général de l'Office National d'Identification de la Population est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 16 NOV 2023


KAZADI KANKONDE Peter

ANNEXE DU NUMERO D'IDENTIFICATION NATIONALE (NIN)

Le NIN est composé de la manière suivante :

1) 12 Chiffres = NIN

- Digit 1 : Sexe. Valeur : 1 = Homme ; 2 = Femme ;
- Digits 2, 3 : Deux derniers chiffres de l'Année de Naissance. Valeurs : 00 99 ;
- Digits 4, 5 : Mois de naissance. Valeurs : 01.. 12 ;
- Digits 6 à 12 : Numéro d'ordre aléatoire : 6 Chiffres. Valeurs : 0000000...9 999 999 ;

2) 2 Chiffres = Clé de Contrôle (par Algorithme de Luhn)

Algorithme de Luhn'

L'algorithme de Luhn utilisé pour calculer la clé de contrôle est basé sur cette formule :

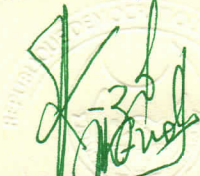
$$-7 - ((\text{Valeur numérique du NIN}) \bmod 97)$$

Il fonctionne de la façon suivante :

1. *Prenez la valeur du NIN* : le NIN étant le numéro d'identification national à 12 chiffres ;
2. *Effectuez le modulo 97* : appliquez l'opération modulo 97 à la valeur du NIN. Le modulo est une opération mathématique qui renvoie le reste de la division. Dans ce cas, on divise la valeur du NIN par 97 et on prend le reste ;
3. *Soustrayez le résultat de 97* : soustrayez le résultat obtenu à l'étape précédente de 97 ;
4. Obtenez la clé de contrôle.

Vu pour être annexé à l'Arrêté n°25/CAB/VPM/MININTERSECAC/PKK/ du /2023
portant fixation du Numéro d'Identification Nationale et enregistrement de certaines autres données dans le
Fichier Général de la Population en République Démocratique du Congo.

Fait à Kinshasa, le


KAZADI KANKONDE Peter